

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2783/2532

พันเอก วิชัย บุญยติरणะ
นางสาว อรุณวรรณ บุญยติरणะ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1754

คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่ใช่คดีฟ้องเรียกทรัพย์มรดกไม่อยู่ในอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายวิเชียรและนางเชื้อ บุญยติरणะ นางเชื้อถึงแก่กรรมโดยมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใด นายวิเชียรเป็นผู้ปกครองดูแลทรัพย์มรดกของนางเชื้อแทนทายาทตลอดมาจนถึงแก่กรรม ผู้ร้องประสงค์ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางเชื้อ ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางเชื้อ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อนางเชื้อถึงแก่กรรมนายวิเชียรได้ครอบครองทรัพย์มรดกของนางเชื้อแต่ผู้เดียวเป็นเวลาเกิน 1 ปีแล้ว ผู้ร้องมิได้ฟ้องเรียกร้องสิทธิของตนจึงหมดสิทธิในทรัพย์มรดก นายวิเชียรได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้บุตรทั้งเก้าคนแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดกของนางเชื้อ คำร้องของผู้ร้องขาดอายุความมรดกขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาดังผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางเชื้อผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้คัดค้านฎีกาข้อ 4 และ 5 ตลอดจนคำขอท้าทายฎีกาเป็น
ทำนองว่า ควรตั้งประเด็นเพิ่มว่า มรดกของนางเชื้อไม่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการ
มรดก และคดีของผู้ร้องขาดอายุความ เพื่อให้โอกาสผู้คัดค้านนำสืบนั้น เห็นว่า คดี
ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่ใช่ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก ไม่อยู่ในอายุความ 1 ปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 และกรณีจะมีมรดกเหลืออยู่หรือไม่
เป็นเรื่องนอกประเด็นจากคำร้องขอจัดการมรดกเพราะประเด็นแห่งคดีมีว่าสมควรตั้ง
ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องขอหรือไม่เท่านั้น ที่ดินตามโฉนดต่าง ๆ ซึ่งผู้ร้อง
อ้างว่าเป็นของผู้ตาย ก็ได้รับการยืนยันจากผู้คัดค้านว่าเป็นของผู้ตายเพียงแต่อ้างว่า
ตกทอดไปยังบุคคลอื่นแล้วโดยการครอบครองปรปักษ์เท่านั้น แสดงว่าโฉนดต้องมีชื่อ
ผู้ตายเป็นเจ้าของและยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน จึงเห็นเป็นเบื้องต้นแล้ว
ว่ามีทรัพย์มรดกของผู้ตายที่จะต้องจัดการ ไม่จำเป็นต้องตั้งประเด็นนี้ขึ้นส่วนที่ดิน
ดังกล่าวจะเป็นมรดกหรือไม่ ผู้ใดอ้างว่าเป็นของใครก็ชอบที่จะไปดำเนินคดีเป็นอีก
ส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาล
ฎีกา ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตรีวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น